الدخول قبله الا القريب جدّا وضمنته بعد القبض ان فات او
مغصوب عليه لا احدهما او باجتماعه مع بيع كدار دفعها هو او
أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمّى لهما او
لإحداهما وهل وان شرط تزوّج الأخرى او ان سمّى صداق المثل
قولان ولا يُعجِب جمعهما والأكثر على التاويل بالمنع والفسخ قبله
وصداقِ المثل بعده لا الكراهةِ او تضمّن إثباته رفْعَه كدفع العبد
في صداقه وبعد البناء تملكه او بدارٍ مضمونة او بألف وان كانت له
زوجة فألفان بخلاف ألف وان اخرجها من بلدها او تزوّج عليها
فألفان ولا يلزم الشرطُ وكُره ولا الألفُ الثانية ان خالف كانْ أخرجتُكِ
فَلَكِ ألف او أسقطتْ ألفا قبل العقد على ذلك الا أن تُسقِط ما تقرّر
بعد العقد بلا يمين منه او كزوّجْني أختَك بمايةٍ على أن أزوّجك
أختي بمايةٍ وهو وجهُ الشغار وان لم يسمّ فصريحُه وفُسخ فيه وان في
واحدة وعلى حرّيّة ولد الأمة أبدا ولها في الوجه ومايةٍ وخمرٍ او
مايةٍ ومايةٍ لموتٍ او فراقٍ الاكثرُ من المسمّى وصداقِ المثل ولو زادَ
على الجميع وقُدّر بالتأجيل المعلوم ان كان فيه وتُؤُوّلت أيضا فيما إذا
سمّى لأحدهما ودخل بالمسمّى لها بصداق المثل وفي منعه بمنافع او
تعليمها قرْآنا او إحجاجِها ويرجع بقيمةِ عمله للفسخ وكراهته
كالمغالاة فيه والأجلِ قولان وان أمَرَه بألفٍ عيّنها او لا فزوّجه
بألفين فإن دخل فعلى الزوج الألف وغرم الوكيلُ الفا ان تعدّى
بإقرارٍ او بيّنةٍ والا فتحلّفه هي ان حلف الزوجُ وفي تحليف الزوج له
ان نكل وغرم الألفَ الثانية قولان وان لم يدخل ورضي احدهما لزم
الآخر لا ان التزم الوكيلُ الالف ولكلٍّ تحليفُ الآخر فيما يُفيد إقرارُه
ان لم تقمْ بيّنةٌ ولا تُرَدّ ان اتّهمه ورُجِّح بداءةُ حلف الزوج ما أمر الا
بألف